

อ่านเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2555

(၅. ၂၂)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๑๐/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๑๓/๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

A diagram illustrating the relationship between the Plaintiff and the Defendant in a lawsuit. On the left, the word "ระหว่าง" (Between) is written vertically. To its right, a large curly bracket groups two items: "บริษัท เติมเอนิเนียร์ จำกัด" (Tem Eni Nee Co., Ltd.) and "การประปาส่วนภูมิภาค" (Regional Water Utility). To the right of this bracketed group, the word "ผู้ฟ้องคดี" (Plaintiff) is written vertically. Further to the right, another large curly bracket groups two items: "ผู้ฟ้องคดี" (Plaintiff) and "ผู้ถูกฟ้องคดี" (Defendant). To the right of this second bracketed group, the word "ผู้ฟ้องคดี" (Plaintiff) is written vertically.

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๕๒/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๑๓๐๘/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

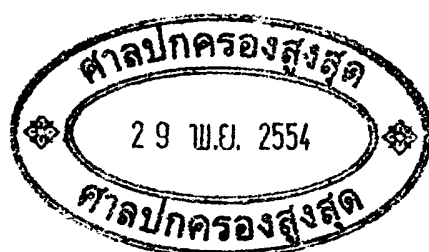
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
สูบน้ำแรงสูง การประปาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กับผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน
ค่าจ้าง ๙,๒๖๖,๒๐๐ บาท โดยกำหนดระยะเวลาทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ตามสัญญา
เลขที่ ๑๙๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ และได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ครั้งที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔
แต่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จบางส่วน รวมเป็นมูลค่าเนื้องาน
ที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๘๘๘ บาท



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

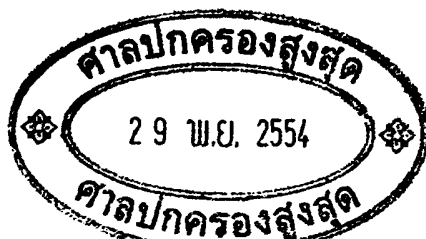
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิปรับตามสัญญาจำนวนเงินวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท จำนวน ๑๒๒ วัน เป็นเงิน ๒,๘๒๖,๒๕๒ บาท ได้ลดค่าปรับลงจำนวน ๒๕ วัน คงเหลือค่าปรับจำนวน ๙๗ วัน เป็นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ อุตธรณ์ การคิดค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมลดค่าปรับให้ แม้ว่าข้อตกลงในสัญญากำหนด ให้ปรับเป็นรายวัน แต่ภายหลังจากมีการลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาของการทำงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นงานหลักตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้ผู้รับสัมปทานจาก ผู้ถูกฟ้องคดีอีกรายหนึ่งเข้าใช้ระบบการจ่ายน้ำ ดำเนินการรับจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ หากล่าช้ากว่ากำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะถูกผู้รับสัมปทานดังกล่าว ปรับตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำจนเสร็จ ทำให้เกิด ภาวการณ์ที่ดีในด้านการบริการ และระงับความเสียหายถูกปรับจากผู้รับสัมปทาน อีกทั้ง การปรับรายวันในอัตราวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท จำนวน ๙๗ วัน เป็นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในเนื้อหาการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินควร การปรับผู้ฟ้องคดีมากที่สุดจึงไม่ควรเกินมูลค่า ของงานที่ผู้ฟ้องคดีทำไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงิน ๓๘๐,๙๘๙ บาท หรือพิจารณา ไม่ปรับผู้ฟ้องคดี เพราะประโยชน์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีและประชาชนได้รับจากการกระทำ ของผู้ฟ้องคดีมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน ๓๘๐,๙๘๙ บาท และหากผู้ฟ้องคดีละทิ้งงาน ก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีอาจว่าจ้างบุคคลอื่นมาดำเนินการต่อไป ก็ต้องว่าจ้างเป็นเงินไม่เกิน ๓๘๐,๙๘๙ บาท การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน เสียหาย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๘๖๖,๑๑๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ (วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย) จนถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๐๔๑.๒๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๔,๑๕๔.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๑,๘๖๖,๑๑๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า จะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดี แทนผู้ฟ้องคดีด้วย



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

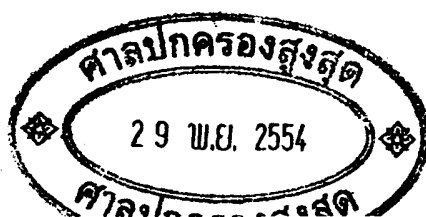
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง การประปาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดเวลาแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่ได้แก้ไขสัญญา จนทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔ ในการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อ BUTTERFLY CHECK VALVE ที่ติดตั้ง หน้าปั๊ม เนื่องจากเป็นของนำเข้า ไม่มีผลิตในประเทศ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดซื้อแล้ว โดยคาดว่าจะการจัดส่งสินค้าจะใช้ระยะเวลา ๓ ถึง ๔ เดือน และถ้ามาไม่ทัน ผู้ฟ้องคดีจะติดตั้ง อุปกรณ์ชั่วคราวเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้ทันกำหนดก่อน ต่อมา ในการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนรับซื้อน้ำจากเอกชนร่วมลงทุนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้รายงานปัญหาดังกล่าวในที่ประชุม และผู้ถูกฟ้องคดีได้แนะนำ ในที่ประชุมให้สายงานวิชาการพิจารณาในด้านเทคนิค ว่าประตูน้ำก้นกลับตามข้อกำหนดในสัญญา การใช้งานมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพื่อจะได้ใช้ โรงสูบน้ำแรงสูงสูบน้ำได้ทันก่อนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้มี หนังสือถึงกองเทคนิคก่อสร้างเสนอขอใช้ SWING CHECK VALVE พร้อม COUNTER WEIGHT แบบ HYDRAULIC DAMPER ยี่ห้อ WVT VALVE ผลิตภัณฑ์ของบริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องทางเทคนิคและมีคุณภาพสูง สามารถติดตั้งได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ แจ้งว่า การขอใช้ SWING CHECK VALVE ดังกล่าวนั้น ผู้ฟ้องคดีจะไม่ถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อสัญญาและเรียกร้องเงินเพิ่มแต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงประตูน้ำ ชนิด WAFER CHECK VALVE แบบ COUNTER WEIGHT AND HND HYDRAULIC DAMPER โดยให้สายงานวิชาการพิจารณาในด้านเทคนิค พร้อมกำหนดชนิดของประตูน้ำก้นกลับที่จะใช้ ทดแทนของเดิม ซึ่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่า ประตูน้ำก้นกลับชนิดธรรมดา เมื่อเครื่องสูบน้ำหยุดอย่างกะทันหัน ประตูน้ำก้นกลับชนิดธรรมดาจะปิดสนิททันที เป็นผลให้เกิดแรงกระแทกกลับของน้ำอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ระบบท่อและอุปกรณ์ รวมทั้ง เครื่องสูบน้ำเสียหายได้ สำหรับกรณีที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เครื่องสูบน้ำแรงสูงสูบน้ำได้ทันที ก็อาจให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาประตูน้ำก้นกลับชนิดธรรมดามาใช้เป็นการชั่วคราวก่อน โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดหาประตูน้ำก้นกลับชนิด COUNTER WEIGHT AND



/HYDRAULIC DAMPER...

HYDRAULIC DAMPER ตามสัญญามาเปลี่ยนแปลงและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบท่อและอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำในระหว่างการใช้ประตุน้ำกันกลับชนิดธรรมดา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ร้องผู้ว่าการฝ่ายวิชาการเสนอ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขี้แจงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างขอให้พิจารณากรณีดังกล่าวอีกครั้ง และหากเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา ก็ขอให้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อจะได้ดำเนินการถอดอุปกรณ์ที่ผิดจากรายละเอียดตามสัญญาออกโดยเร็ว ก่อนมีการตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญา อันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีเกิดความเสียหายและผู้ฟ้องคดีจะได้เร่งจัดหาอุปกรณ์ที่ถูกต้องมาติดตั้งโดยเร็ว ซึ่งในระหว่างนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวและเห็นว่า หากจะให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนประตุน้ำกันกลับที่ติดตั้งไว้ จะส่งผลกระทบทำให้สำนักงานประปาสมุทรสงครามได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะต้องหยุดเครื่องสูบน้ำที่โรงสูบน้ำแห่งใหม่ จึงเห็นควรให้สายงานวิชาการพิจารณาการใช้งานของประตุน้ำกันกลับชนิด SWING CHECK VALVE ที่ผู้ฟ้องคดีติดตั้งไว้ว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ หรือจะให้ติดตั้งอุปกรณ์อื่นใดเพิ่มเติมในระบบ เพื่อไม่ส่งผลกระทบทำให้ระบบเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งการให้ร้องผู้ว่าการฝ่ายวิชาการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับ SWING CHECK VALVE ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ซึ่งใช้การได้ดีมาโดยตลอด และผู้ฟ้องคดียินดีส่งมอบ BUTTERFLY CHECK VALVE ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทันทีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับของ และหากในอนาคตผู้ถูกฟ้องคดีต้องการเปลี่ยนไปใช้ชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เมื่อใด ผู้ฟ้องคดียินดีเข้ามาดำเนินการให้โดยไม่ชักช้าและไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด จากเหตุดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการสั่งของและติดตั้ง BUTTERFLY CHECK VALVE ตามสัญญานับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ (วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง) จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีรับทราบผลการพิจารณา ว่าไม่สามารถใช้ประตุน้ำกันกลับเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ รวมเป็นเวลา ๓๓ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาและผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มสั่ง BUTTERFLY CHECK VALVE จากบริษัทผู้ผลิตใหม่ ซึ่งใช้เวลา

ในการ...

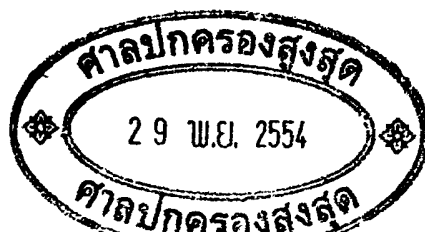


ในการส่งมอบของ ๙๐ วัน จึงขอต่อสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๒๓ วัน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างว่า งานก่อสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ได้ผลงานรวมประมาณ ๙๗.๖๔ % มีผลให้จำนวนค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้างในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่า ยินดีที่จะชำระค่าปรับอันอาจเกิดความเสียหายของการดำเนินการก่อสร้างล่าช้าโดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีเจตจำนงที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จ ปัจจุบัน คงเหลือเพียงประตูน้ำก้นกลับที่ติดตั้งไม่ถูกต้องตามสัญญาเท่านั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงได้มีหนังสือรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ พร้อมเสนอความเห็นให้ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาและให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และในวันเดียวกันได้มีหนังสือ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีออกไป ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี (วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔) รวมเป็นระยะเวลาที่ขยายการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด สัญญาจ้าง (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า การจัดหาประตูน้ำก้นกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการของผู้ถูกฟ้องคดี และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหา ประมาณ ๔ เดือน อาจต้องสั่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ เกรงจะไม่ทันต่อการเร่งรัดงาน ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงเป็นประตูน้ำก้นกลับชนิด SWING CHECK VALVE ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม และผู้ถูกฟ้องคดีเคยใช้งานในลักษณะ เช่นเดียวกันนี้ได้ดี ผู้ฟ้องคดีได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างต่างๆ โดยตลอด จนทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีบรรลุวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง และสามารถรับซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน ร่วมลงทุนจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันก่อน กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔) ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสัญญาออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา พร้อมทั้งขอให้ตรวจรับงานส่วนที่แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งประตูน้ำก้นกลับชนิด SWING CHECK VALVE ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้งานมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ฟ้องคดียินดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักส่วนลดและส่วนต่างของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเงิน ๙๐,๐๙๑ บาท และผู้ฟ้องคดียินยอมมอบประตูน้ำก้นกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ที่ผู้ฟ้องคดี



/ได้ดำเนินการ...

ได้ดำเนินการจัดหาไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป ต่อมา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ยกเว้นงานติดตั้งประตุน้ำกันกลับ ชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ขนาด Ø ๓๐๐ มม. จำนวน ๓ ชุด และขนาด Ø ๒๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดส่งของจากผู้ผลิตและคาดว่าจะได้รับ BUTTERFLY CHECK VALVE ทั้ง ๔ ชุด ในราวเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ และต่อมาได้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งประตุน้ำกันกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE แล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ และเก็บความเรียบร้อยของงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงกองควบคุมการก่อสร้าง ๒ ขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งกองควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยก่อนที่คณะกรรมการ ตรวจการจ้างจะตรวจรับมอบงาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีหรืออัยการสูงสุดเกี่ยวกับการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือหรือ การพิจารณาลด/ลดค่าปรับและการรับงานทั้งสัญญาโดยปริยาย และได้รับแจ้งจากสำนักงาน อัยการสูงสุด ว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำประตุน้ำกันกลับชนิด SWING CHECK VALVE มาติดตั้งชั่วคราว เพื่อให้ทันการรับจ่ายน้ำจากผู้รับสัมปทานในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ แต่มิได้แก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงของประตุน้ำ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้รับชำระหนี้ ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องนำประตุน้ำกันกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE มาติดตั้งให้ทันตามกำหนด หากเกิดความล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาลดค่าปรับจากการส่งมอบงานก่อสร้างล่าช้าให้ผู้ฟ้องคดี ลงจำนวน ๒๕ วัน และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้าย สัญญาจ้าง โดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดียอมรับการลดค่าปรับจำนวน ๒๕ วัน เนื่องจากเสียเวลารอผลการพิจารณาแก้ไขชนิดประตุน้ำตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้อง เงินค่าชดเชยและหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากได้รับการลดค่าปรับแล้ว และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ อุทธรณ์การลดค่าปรับ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗๔๔๒ - ๐๒/๒๐๒๔ ลงวันที่ ๒๗

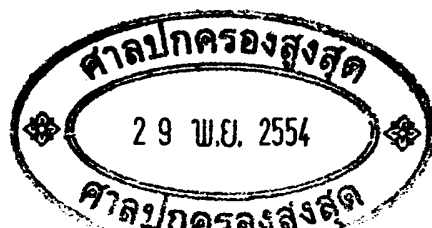


/มิถุนายน ๒๕๔๕...

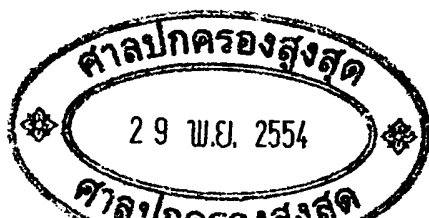
มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจด้วยความเป็นธรรม โดยลดค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๕ วัน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงยอมรับ การลดค่าปรับจำนวน ๒๕ วันแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง ที่พิพาทมีปัญหาเพียงประตูน้ำก้นกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ซึ่งผู้ฟ้องคดี ต้องสั่งจากต่างประเทศและอาจทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงขอติดตั้ง ประตูน้ำก้นกลับชนิด SWING CHECK VALVE แทน BUTTERFLY CHECK VALVE โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างมิได้ท้วงติงแต่อย่างใด เพียงแต่มีความเห็นว่า ประตูน้ำก้นกลับตามสัญญางวดสุดท้ายจะไม่ถูกต้องตามแบบเท่านั้น จึงเป็นการแสดง โดยแจ้งชัดว่า ประตูน้ำก้นกลับทั้งสองแบบสามารถใช้ทดแทนกันได้ และคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างพิจารณาเห็นชอบให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประตูน้ำก้นกลับตามที่ ผู้ฟ้องคดีเสนอได้ ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งประตูน้ำก้นกลับชนิด SWING CHECK VALVE เรียบร้อย แล้ว แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีชี้แจงการ ทำงานของเครื่องว่าใช้งานได้และไม่เกิดความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทบทวนกรณีดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งว่า SWING CHECK VALVE ของผู้ฟ้องคดีที่ผลิต โดย บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด ไม่มี HYDRAULIC DAMPER ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของชุดวาล์ว ทำให้ระบบการทำงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้น เป็นเพียงการเข้าใจผิด ของผู้ถูกฟ้องคดี เพราะอุปกรณ์ HYDRAULIC DAMPER เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ผู้ฟ้องคดี ต้องจัดหาเพิ่มเติม แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงประตูน้ำก้นกลับตามที่ กล่าวแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ยอมรับงานที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีได้สั่งซื้อ BUTTERFLY CHECK VALVE จากบริษัท สยามซินดิเคทเทรดดิ้ง จำกัด และจะส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๑๔ วัน หากผู้ถูกฟ้องคดี จะให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนประตูน้ำก้นกลับจากชนิด SWING CHECK VALVE ที่ใช้อยู่เป็นชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เมื่อใด ผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมรับมอบงาน จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสัญญาออกไปอีก ๑๒๓ วัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๓๓ วัน นับถัดจาก วันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔) นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แสดงเจตนาว่า ยินยอมชำระค่าปรับอันเกิดจากความเสียหายของการ

/ก่อสร้าง...



ก่อสร้างล่าช้า ส่วนประตูน้ำกันกลับ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังไม่ยอมตรวจรับมอบงาน อีกทั้งยังไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี และเนื่องจากประตูน้ำกันกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดในสัญญาเป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ ยังมิได้มีการผลิตในประเทศเพื่อใช้งานอย่างแพร่หลาย ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดี จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีขอเปลี่ยนแปลงประตูน้ำกันกลับเป็นชนิด SWING CHECK VALVE โดยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ เพื่อให้ทันกำหนดการ ใช้งานของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เนื่องจากการตรวจรับงานและการพิจารณาข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี ล่าช้ามาก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาต่อสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีและตรวจรับงาน ทั้งหมด โดยยินดีให้หักส่วนลดระหว่างการใช้ประตูน้ำกันกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE มาเป็นชนิด SWING CHECK VALVE เป็นเงินจำนวน ๙๐,๐๙๑ บาท และขอต่อ สัญญาจ้างออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔) และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการติดตั้งประตูน้ำกันกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เรียบร้อยตามสัญญาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ และเหตุที่ติดตั้งล่าช้าสืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี ได้อนุมัติติดตั้งประตูน้ำกันกลับตามที่ผู้ฟ้องคดีขอเปลี่ยนแปลง แต่ต่อมากลับให้แก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาในภายหลัง ทำให้ระยะเวลาตามสัญญาคลาดเคลื่อน และจะมาเป็นเหตุโทษ ผู้ฟ้องคดีหาได้ไม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการขอเปลี่ยนใช้ประตูน้ำกันกลับเป็นชนิด SWING CHECK VALVE ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติแล้ว มิได้เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดีเอง และผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้งานมาตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เรื่อยมา มีมูลค่าหลายล้านบาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีโดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี แม้ว่าตามสัญญาจ้างทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง ดังกล่าวจะกำหนดให้ปรับเป็นรายวันก็ตาม แต่หลังจากที่ทำสัญญาจ้างแล้ว เนื้อหา ของการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท เป็นเวลา ๑๒๒ วัน รวมเป็นเงิน ๒,๘๒๖,๒๕๒ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ของคู่สัญญา การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหน่วยงานทางปกครองต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมด้วย ซึ่งในกรณีนี้เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แล้ว การก่อสร้าง



/ยังไม่แล้วเสร็จ...

ยังไม่แล้วเสร็จเหลืองานที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการอีก คิดเป็นเงิน ๓๘๐,๘๘๘ บาท จึงควรใช้เป็นฐานในการปรับผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ยอมรับการลดค่าปรับและจะไม่เรียกร้องเงินค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ เนื่องจากได้รับการลดค่าปรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ใจในการทำงาน ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ ระเบียบวาระที่ ๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาในเรื่องการจัดซื้อ BUTTERFLY CHECK VALVE ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าของผู้ฟ้องคดีเอง นอกจากนี้ สัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาจ้างเหมาสัญญาเดียว มีค่าจ้างจำนวนเดียว เนื้องานพิจารณารวมทั้งหมดเป็นชิ้นเดียว มีเวลาสิ้นสุดสัญญากำหนดเดียว และมีค่าปรับอัตราเดียว ซึ่งอุปกรณ์ BUTTERFLY CHECK VALVE (ประตูน้ำก้นกลับ) เป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในสัญญา และผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จทั้งสัญญาเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเปลี่ยนประตูน้ำก้นกลับชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE พร้อมทั้งได้อ้างถึงหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๑๗/๑๔๖๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานในเวลาดังกล่าวก่อนครบกำหนดตามสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วโดยปริยาย จึงถือว่าเป็นการยอมรับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา อันทำให้หนี้เดิมตามสัญญา ย่อมระงับไป กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบ SWING CHECK VALVE ถูกต้องหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนระบบ SWING CHECK VALVE เป็นการสั่งให้ดำเนินการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเสียหายในการรับจ่ายน้ำ รวมทั้งรอการศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของระบบทั้งสอง จึงยังถือมิได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานโดยปริยาย เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งประตูน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE แทนระบบ SWING CHECK VALVE ที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว ทั้งที่เนื้องานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมูลค่าเนื้องานรวมเป็นเงิน ๓๘๐,๘๘๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรสั่งปรับผู้ฟ้องคดีเพียงเท่ามูลค่างานที่ไม่แล้วเสร็จเท่านั้น และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้ออกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้กับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท นับถัดจากวันที่



/กำหนด...

กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ผูกฟองคติได้ขยายเวลาจนถึงวันที่ผู้ฟองคติ
แจ้งการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จเป็นหนังสือจากผู้ฟองคติ จากข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็นการ
กำหนดค่าเสียหายซึ่งคู่สัญญากำหนดไว้ล่วงหน้า มีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ
ที่คู่สัญญาชำระหนี้ไม่ถูกต้อง ต้องรับภาระในการชดเชยค่าเสียหายทันทีตามที่กำหนดไว้
ในสัญญา โดยไม่ต้องพิสูจน์ขนาดของความเสียหายว่ามีมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เมื่อผู้ฟองคติ
ส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา ผู้ผูกฟองคติย่อมมีสิทธิสั่งปรับผู้ฟองคติ
ตามข้อกำหนดในสัญญาได้โดยชอบ ข้ออ้างของผู้ฟองคติที่ว่า ผู้ผูกฟองคติควรสั่งปรับผู้ฟองคติ
เพียงเท่างานที่ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีมีเหตุอันควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟองคติ
หรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ผูกฟองคติได้เร่งรัดให้ผู้ฟองคติรีบดำเนินการ
ติดตั้งระบบจ่ายน้ำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งการเร่งรัดดังกล่าว
ผู้ผูกฟองคติได้ยินยอมให้ผู้ฟองคติปฏิบัติผิดสัญญาในการนำอุปกรณ์ประตูกันน้ำ SWING
CHECK VALVE มาติดตั้งแทนประตูน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE และได้ใช้
ประโยชน์ในการจ่ายน้ำให้กับประชาชนเรื่อยมา แม้ภายหลังผู้ผูกฟองคติจะได้แจ้งให้ผู้ฟองคติ
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อสัญญา แต่ผู้ผูกฟองคติก็ยังได้ประโยชน์จาก SWING
CHECK VALVE ในการบริการจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมิได้รับผลเสียหาย
จากการที่ผู้ฟองคติส่งมอบงานล่าช้าแต่อย่างใด เห็นว่า การลดค่าปรับในกรณีนี้ต้องคำนึง
ถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามที่กำหนดในสัญญาด้วย ซึ่งข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว
ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และข้อ ๑๓๘ ของระเบียบ
ฉบับเดียวกันกำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งข้อ ๑๖ วรรคสอง
ของสัญญาได้กำหนดไว้เช่นเดียวกับข้อกำหนดดังกล่าวของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย ดังนั้น การกำหนดให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการ
บอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากจำนวนเงินค่าปรับ

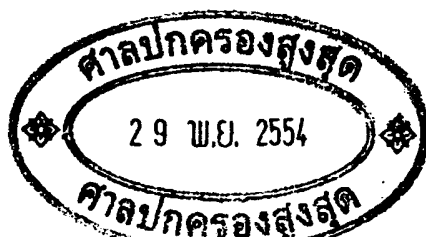


/จะเกินร้อยละ...

จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง นอกจากจะเป็นการบังคับให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการเกินสมควรแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าราชการมิได้มีความประสงค์จะได้ค่าปรับจากคู่สัญญาเป็นจำนวนมากเกินไป โดยเกณฑ์ดังกล่าวจึงเห็นว่าค่าปรับที่ราชการจะเรียกจากคู่สัญญาเป็นจำนวนมากเกินไป และไม่ควรเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงเห็นควรลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๘๒๖,๖๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท สำหรับดอกเบี้ยนั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับดังกล่าวเป็นการคืน เนื่องจากศาลใช้อำนาจลดค่าปรับให้ มิใช่การผิดนัด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนดังกล่าว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ มาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ศาลอาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๓๓,๐๑๒.๘๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่า ยังคงมีเจตจำนงที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันคงเหลือเพียงประตูน้ำกันกลับที่ติดตั้งอยู่ไม่ถูกต้องตามสัญญาเท่านั้น ผู้ฟ้องคดียินดีชำระค่าปรับอันอาจเกิดจากความเสียหายของการดำเนินการก่อสร้างล่าช้า โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้รายงานผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคว่าได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามบันทึกที่ ปสส. (รส.) ๑๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ ว่าขณะนี้งานก่อสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ได้ผลงานรวมประมาณ ๘๗.๖๔% มีผลให้จำนวนเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาข้อ ๑๖ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และผู้ฟ้องคดี



/ได้ยินยอม...

ได้ยินยอมชำระค่าปรับดังกล่าวข้างต้นแล้ว การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามระเบียบและข้อสัญญา โดยสัญญาและระเบียบดังกล่าว ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ว่าจ้างปรับผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้าเพียงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเท่านั้นโดยเด็ดขาด เนื่องจากหากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ว่าจ้างสามารถผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น และโดยผลของการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา อันเนื่องมาจากความยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจึงจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ และทราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยครบถ้วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสมัครใจยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของผู้รับจ้าง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา และทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างได้ ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสัญญาข้อ ๑๖ ดังกล่าว มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ว่าจ้างปรับผู้รับจ้าง อันเนื่องมาจากการทำงานล่าช้าเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่ายินดีชำระค่าปรับ เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการระงับสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งในภายหลังว่า ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับ ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลเพื่อขอลดค่าปรับลง โดยอ้างว่าค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีสูงเกินส่วน นอกจากนี้การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำข้อตกลง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อกำหนดสัญญาจ้าง ซึ่งมีใจความสำคัญว่าผู้ว่าจ้างตกลงและผู้รับจ้างยอมรับการลดค่าปรับ จำนวน ๒๕ วัน ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เนื่องจากเสียเวลารอผลการพิจารณาแก้ไขชนิดประตุน้ำตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องเงินค่าชดเชยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการได้รับการลดค่าปรับดังกล่าวอีก แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างพึงพอใจอย่างเต็มที่ที่ได้รับการลดค่าปรับลง จำนวน ๒๕ วัน เป็นเงิน ๕๗๙,๑๕๐ บาท โดยจะไม่เรียกร้องเงินค่าชดเชยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการได้รับการลดค่าปรับอีก เป็นผลให้ข้อโต้แย้งที่มีอยู่อันเกี่ยวกับการปรับเป็นอันยุติ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตั้งข้อสงวนใด ๆ ในข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังกล่าวอีก จึงมีผลเท่ากับว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เงินตามเบี่ยงปรับตามจำนวนที่นอกเหนือจากจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับคืนตามข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแล้ว สิทธิเรียกร้องในการขอลด

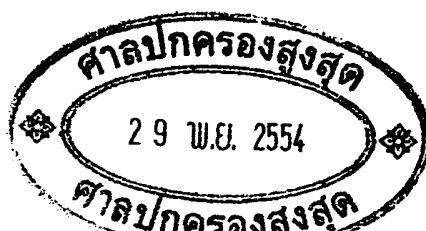


/เบี่ยงปรับ...

เบี้ยปรับจึงเป็นอันระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคแรก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอลดเบี้ยปรับต่อศาลปกครองชั้นต้นอีก ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิจารณากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การก่อสร้างงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ๙๗.๖๕% ของมูลค่างานก่อสร้าง มูลค่าเนื้องานที่ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๓๘๐,๙๘๙ บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดียังสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จได้ การปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างจึงไม่ชอบ อีกทั้ง ภายหลังจากมีการลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ในเนื้อหาของการทำงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง ระบบจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นงานหลักตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงการใช้ประตูน้ำกันกลับเป็นชนิด SWING CHECK VALVE ซึ่งมีได้เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดีเอง และผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้งานมา ตั้งแต่ก่อนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องหรือเกิดความเสียหายแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีและโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเรื่อยมา นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่ว่า สัญญาทำการก่อสร้าง ที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องใช้หลักกฎหมายปกครองและหลักความเป็นธรรมที่จะ ไม่ตีความสัญญาเป็นไปในทางเอาเปรียบประชาชน เพราะการเอาเปรียบประชาชนไม่ใช่ จุดประสงค์ของรัฐ อีกทั้ง การปรับรายวันในอัตราวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท จำนวน ๙๗ วัน เป็นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในเนื้อหา การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินควร การปรับผู้ฟ้องคดี มากที่สุดจึงไม่ควรเกินมูลค่าของเนื้องานที่ผู้ฟ้องคดีทำไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงิน ๓๘๐,๙๘๙ บาท เพราะหากผู้ฟ้องคดีละทิ้งงานก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีอาจว่าจ้างบุคคลอื่น มาดำเนินการต่อไป ก็ต้องว่าจ้างไม่เกิน ๓๘๐,๙๘๙ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดี ตามข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริง ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิจารณายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง การประปาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๑๙๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ในวงเงิน ๙,๒๖๖,๒๐๐ บาท กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทำงานเสร็จและส่งมอบงานตามสัญญาจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับและดำเนินการอื่นใดตามสิทธิในสัญญาจ้างหรือตามกฎหมายต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกค่าปรับจากการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าในอัตราวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท จำนวน ๑๒๒ วัน เป็นเงิน ๒,๘๒๖,๒๕๒ บาท และต่อมาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลดค่าปรับเรียกเก็บจำนวน ๒๕ วัน คงเหลือค่าปรับที่เรียกเก็บจากผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๗ วัน เป็นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเรียกเก็บค่าปรับจำนวนดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากภายหลังทำสัญญาจ้างแล้ว การดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นงานหลักตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้ผู้รับสัมปทานจากผู้ถูกฟ้องคดีอีกรายหนึ่งเข้าใช้ระบบการจ่ายน้ำ ดำเนินการรับจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ หากล่าช้ากว่ากำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะถูกผู้รับสัมปทานปรับตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำจนเสร็จตามความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงการใช้ประตูน้ำกันกลับเป็นชนิด SWING CHECK VALVE ซึ่งมีได้เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดีเอง และผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้งานมาตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งต่อมาศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๓๓,๐๑๒.๘๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก



/คดีมี...

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน ๙๗ วันๆ ละ ๒๓,๑๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท เป็นการปรับโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในวันเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาให้ภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือส่วนราชการทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ประกอบกับสัญญาจ้างข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับแจ้งการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จจริงเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย และวรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้และจะต้องมีการปรับผู้รับจ้างตามวรรคหนึ่ง หากจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญา จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร และสัญญาข้อ ๒๐ ยังได้กำหนดไว้อีกว่า การขยายเวลาทำการตามสัญญาก็คือ การขอลดหรืองดค่าปรับก็ดี ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ซึ่งเห็นว่า ข้อ ๑๓๙ ของข้อกำหนดดังกล่าว เป็นข้อกำหนดที่ให้เอกสิทธิ์แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นส่วนราชการ ให้มีสิทธิในการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยได้กำหนดเฉพาะกรณีที่มีเหตุ



/จากความผิด...

จากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย และเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่เป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการนั้น เป็นอำนาจดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมให้การดำเนินการตามสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของฝ่ายผู้ว่าจ้าง และการใช้ดุลพินิจในกรณีดังกล่าวนี้ หากอนุญาตให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาออกไป ก็จะมีผลต่อการคำนวณค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องชำระ ในกรณีที่ไม่สามารถทำการส่งมอบงานได้ทันกำหนด การใช้ดุลพินิจให้ขยายเวลาหรือไม่ให้ขยายเวลา ย่อมมีผลต่อการคำนวณค่าปรับ อันจะนำไปสู่การมีสิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการดำเนินการตามสัญญาและความเสียหายที่จะเกิดแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การที่หัวหน้าส่วนราชการจะใช้ดุลพินิจในกรณีดังกล่าวนี้ จึงต้องพิจารณาให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของทางราชการในอันที่จะทำให้การบริการสาธารณะบรรลุผลกับความเสียหายของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่จะต้องแบกรับภาระจากเงินค่าปรับ โดยจะต้องพิจารณาถึงส่วนได้เสียทุกทางของทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ รวมถึงความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการประกอบด้วย เพื่อมิให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจนเกินสมควร

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง การประปาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๗/๒๕๔๓ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ แต่ต่อมาได้มีการตกลงขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างย่อมผูกพันตนที่จะต้องปฏิบัติตามเนื้อความแห่งสัญญาดังกล่าว ซึ่งตามข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้ติดตั้งประตูน้ำเป็นชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE แต่ในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เสนอขอใช้ประตูน้ำชนิด SWING CHECK VALVE เนื่องจากมีปัญหาในการจัดซื้อและสินค้าดังกล่าวไม่มีผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้เวลาจัดซื้อ ๓ ถึง ๔ เดือน จากต่างประเทศ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดผู้ฟ้องคดีให้รีบดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันก่อนวันสิ้นสุดในสัญญา และเป็นกำหนดตามสัญญาที่จะให้บริษัทเอกชนอีกบริษัทหนึ่งร่วมลงทุนจ่ายน้ำให้แก่



/ประชาชน...

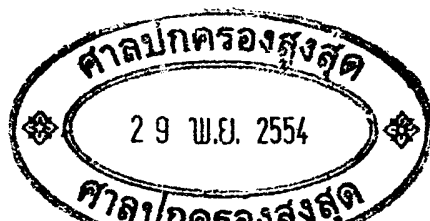
ประชาชน โดยเป็นสัญญาที่ต่อเนื่องกัน ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดี มิได้คัดค้านหรือแสดงพยานหลักฐานหักล้าง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าว และจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเปลี่ยนแปลงการติดตั้งประตูน้ำตาม ข้อเสนอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ผ่อนผันโดยยอมรับให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งประตูน้ำชนิด SWING CHECK VALVE ทดแทนประตูน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดี สามารถได้ใช้ประโยชน์จากระบบการจ่ายน้ำก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และไม่ถูก บริษัทเอกชนผู้ร่วมลงทุนปรับตามสัญญาร่วมลงทุน การยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดี สามารถติดตั้งประตูน้ำชนิด SWING CHECK VALVE ทดแทนประตูน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ทั้งที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ฟ้องคดี ยื่นข้อเสนอให้มีการใช้ประตูน้ำชนิด SWING CHECK VALVE ทดแทนประตูน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยินยอม ตามข้อเสนอดังกล่าวเสียตั้งแต่ต้น ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องจัดซื้อประตูน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE มาดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญา และโดยประตูน้ำ ชนิดดังกล่าวจะต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นธรรมดาทางการค้าในการซื้อสินค้า จากต่างประเทศ ที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามสมควร กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันกำหนดเวลาตามสัญญา เพราะการสั่งซื้อประตูน้ำ ชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ที่นำเข้าจากต่างประเทศ อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้ประตูน้ำชนิด SWING CHECK VALVE ทดแทนประตูน้ำ ชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เป็นการชั่วคราว ถือว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลา การส่งมอบงานเพราะเหตุดังกล่าว เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่จะไม่ต้องเสียค่าปรับ เนื่องจากการส่งมอบงานช้ากว่ากำหนด ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้เสียประโยชน์หรือเกิด ความเสียหายเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าแต่อย่างใด เพราะประตูน้ำชนิด SWING CHECK VALVE สามารถใช้ทดแทนประตูน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ได้ เพียงแต่เป็นคนละชนิดกับที่กำหนดไว้ในสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ขยายเวลา ส่งมอบงานก่อสร้างเพียงเท่าที่ใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลทางเทคนิคตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี



/เป็นระยะเวลา...

เป็นระยะเวลา ๒๕ วัน อันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวน ๘๗ วัน คิดเป็นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท นั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาที่ไม่เหมาะสมแก่กรณี

กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า มีเหตุอันควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เงินค่าปรับนั้น นอกจากจะเป็นหลักประกันให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังเป็นข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญาไว้ล่วงหน้า ในกรณีผิดสัญญา แต่ถ้าปรากฏว่า เงินค่าปรับที่กำหนดไว้สูงเกินไป ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาลดค่าปรับที่สูงเกินส่วนได้ตามสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนกรณีตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น” นั้น เห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นข้อกำหนดที่ให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาแก่คู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นส่วนราชการ ในกรณีที่จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา และมีให้มีการปล่อยให้มีการส่งมอบงานล่าช้าออกไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันจะกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของส่วนราชการ มิใช่เป็นข้อกำหนดในเรื่องค่าปรับที่กำหนดให้ส่วนราชการเรียกค่าปรับได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีรีบดำเนินการติดตั้งระบบจ่ายน้ำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งการเร่งรัดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาในการนำอุปกรณ์ประตูกั้นน้ำชนิด SWING CHECK VALVE มาติดตั้งแทนประตูกั้นน้ำชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE และได้ใช้ประโยชน์ในการจ่ายน้ำให้กับประชาชนเรื่อยมา กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประโยชน์จาก SWING CHECK VALVE ในการบริการจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาจำนวน ๑๒๒ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิปรับตามสัญญาจำนวนเงินวันละ ๒๓,๑๖๖ บาท เป็นเงิน



/๒,๘๒๖,๒๕๒ บาท...

๒,๘๒๖,๒๕๒ บาท และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ลดค่าปรับลงจำนวน ๒๕ วัน คงเหลือค่าปรับจำนวน ๙๗ วัน เป็นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท นั้น และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดของผู้ฟ้องคดี มีสาเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ และที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้อย่าระยะเวลาส่งมอบงาน เป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การคิดค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปรับที่สูงเกินส่วนและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๙๒๖,๖๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้าน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น จึงไม่มีกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องพิจารณาลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจในการคิดค่าปรับเป็นไปตามสัญญาแล้วนั้น จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือยินยอมชำระค่าปรับเนื่องจากการก่อสร้างล่าช้า โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น จึงไม่มีสิทธิโต้แย้งผู้ถูกฟ้องคดีหรือขอลดค่าปรับ นั้น เห็นว่า หนังสือแสดงความยินยอมหรือข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นเพียงการแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญา เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้ความยินยอมในการดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญาต่อไป ซึ่งหากพิจารณาตามลักษณะสัญญาทางแพ่ง กรณีดังกล่าวอาจมีสภาพบังคับตามการแสดงเจตนาของผู้ให้สัญญาได้ แต่ในลักษณะของสัญญาทางปกครอง คู่สัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์ในข้อกำหนดของสัญญายิ่งกว่าฝ่ายเอกชนอยู่แล้ว หากให้ข้อเสนอหรือความยินยอมดังกล่าวมีผลบังคับได้ ย่อมเป็นช่องทางให้ส่วนราชการซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าบังคับแก่คู่สัญญา เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการขยายหรือไม่ขยายเวลาก่อสร้าง ซึ่งไม่ปรากฏเป็นการทั่วไปในสัญญาทางปกครอง และยังไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน อีกทั้งยังเป็นการตัดอำนาจศาลที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งเป็นอำนาจโดยเฉพาะที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีดังกล่าวนี้จึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืน



/ค่าธรรมเนียม...

ค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๓๓,๐๑๒.๘๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

นายชาญชัย แสวงศักดิ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

Yuan Huan

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณุญ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการองค์คณะ

นายพดล เสงเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

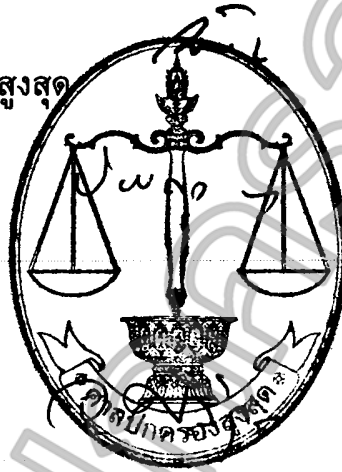
:

นายวรารุท ศิริยุทธวัฒนา

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุณณกริยากร

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายณัฐ รัฐอมฤต

